

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2404/2530

กรมที่ดิน
นาย ประจวบ วัชรตระกูล ฯ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420

จำเลยเป็นข้าราชการกรมโจทก์และใช้รถยนต์ของโจทก์เป็นยานพาหนะเดินทางไปตรวจราชการต่างจังหวัด ระหว่างทางรถยนต์ถูกรถบรรทุกเฉี่ยวชน เกิดเหตุแล้วคนขับรถคันของจำเลยได้จอดตรวจตราความเสียหายและเก็บเศษกระจกรถทิ้ง ส่วนรถบรรทุกได้ขับหลบหนีไปด้วยความเร็วสูง และไปไกลจนถึงหากจำเลยจะสั่งให้ขับรถติดตามไปก็ไม่แน่ว่าจะพบรถบรรทุกคันดังกล่าวหรือไม่ ดังนั้นแม้คำสั่งของโจทก์จะระบุให้ผู้ขับรถสอบสวนให้ได้ตัวผู้รับผิดชอบค่าเสียหายก็ตามการที่จำเลยไม่ติดตามรถบรรทุกไปในพฤติการณ์เช่นนี้ ก็ไม่อาจฟังได้ว่าจำเลยเพิกเฉยไม่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อหาตัวผู้กระทำความผิดมาชดเชยค่าเสียหายถึงขนาดที่จะถือว่าจำเลยกระทำละเมิดต่อโจทก์.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นข้าราชการในกรมโจทก์ได้ใช้รถยนต์ของโจทก์เป็นยานพาหนะไปตรวจราชการที่จังหวัดขอนแก่น ระหว่างทางรถยนต์ถูกรถบรรทุกเฉี่ยวชนและหลบหนีไป จำเลยซึ่งเป็นผู้ควบคุมดูแลรับผิดชอบรถของโจทก์เพิกเฉยละเลยไม่สั่งให้พนักงานขับรถติดตามรถบรรทุกไป ไม่แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ท้องที่เกิดเหตุ และไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของกรมที่ดินที่536/2516 ข้อ 13 เป็นการละเมิดต่อโจทก์ขอให้พิพากษาบังคับจำเลยชดใช้ค่าซ่อมรถ

จำเลยให้การและแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การว่า เกิดเหตุแล้วคนขับรถบรรทุกไม่หยุดให้ความช่วยเหลือ แต่กลับขับรถหลบหนีไปโดยเร็วจนสุดวิสัยที่จะตามได้ทัน จำเลยไม่ได้แจ้งความเพราะตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พุทธศักราช 2522 มาตรา 78 กำหนดให้ผู้ขับรถเป็นผู้แจ้งเหตุ ไม่ใช่หน้าที่จำเลย และตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถยนต์ราชการ พ.ศ. 2523 ข้อ 19 วรรค 2 ก็กำหนดให้เป็นหน้าที่ของพนักงานขับรถต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงความเสียหาย จำเลยจึงมิได้ทำละเมิดต่อโจทก์ นอกจากนี้เมื่อกลับจากตรวจราชการ จำเลยก็ได้รายงานต่อโจทก์ตามระเบียบแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ จำเลยถึงแก่กรรมนายประพลวัตรตระกูล ขอเข้าเป็นคู่ความแทน ศาลอุทธรณ์อนุญาต

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้ต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงตามศาลชั้นต้นและวินิจฉัยเพิ่มเติมว่าขณะเกิดเหตุนายไพโรจน์คนขับรถของโจทก์และจำเลยต่างไม่ทราบหมายเลขทะเบียนรถบรรทุกสิบล้อที่เฉี่ยวชนรถโจทก์ และไม่ทราบว่าคนขับรถบรรทุกเป็นใคร เกิดเหตุแล้ว นายไพโรจน์จอดรถตรวจดู

ความเสียหายและเก็บเศษกระจกที่อยู่ที่พักหนึ่งคนขับรถบรรทุกยอมขับรถหนีไปไกลแล้วแม้จำเลยจะสั่งให้นายไฟโรจน์ขับรถติดตามไปก็ไม่แน่นอนว่าจะตามไปจนพบรถบรรทุกคันดังกล่าวหรือไม่ เพราะขณะรถบรรทุกเฉี่ยวชนรถของโจทก์รถบรรทุกขับมาด้วยความเร็วสูง เมื่อขับหนีก็ขับด้วยความเร็วสูงเช่นกันเมื่อจำเลยกลับมาที่กรมโจทก์ก็ได้บันทึกรายงานอุบัติเหตุให้ผู้อำนวยความสะดวกของโจทก์ทราบ แต่โจทก์มิได้สั่งให้จำเลยดำเนินการอย่างไร แม้การปฏิบัติของจำเลยจะไม่เหมาะสมอยู่บ้าง ก็ยังถือไม่ได้ว่าจำเลยเพิกเฉยละเลยไม่สอบสวนหาตัวผู้กระทำความผิด ศาลฎีกาต้องฟังข้อเท็จจริงตามที่กล่าวมานี้ โจทก์ฎีกาว่า จำเลยมิได้กระทำการใด ๆ ที่จะได้ตัวผู้ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งที่จำเลยสามารถที่จะกระทำได้โดยขับรถติดตามเพื่อดูหมายเลขทะเบียนรถยนต์ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย แล้วร้องทุกข์ในภายหลังก็ได้แต่จำเลยมีหน้าที่อยู่แล้วงดเว้นการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวจนไม่อาจติดตามหาผู้รับผิดชอบได้ จึงเป็นการละเว้นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติจนเป็นเหตุให้โจทก์เสียหาย พิเคราะห์แล้วเห็นว่า เมื่อเกิดเหตุแล้วคนขับรถบรรทุกได้ขับรถหลบหนีไปไกลแล้ว ถึงหากจำเลยจะติดตามไปดูหมายเลขทะเบียนรถบรรทุกและคนขับรถบรรทุกเพื่อหาตัวผู้รับผิดชอบมาชดเชยค่าเสียหายก็ไม่ใช่ที่แน่นอนว่าจำเลยจะกระทำสำเร็จ แม้คำสั่งกรมที่ดินที่ 536/2516 ข้อ 13 จะระบุให้ผู้ชำระรถสอบสวนให้ได้ตัวผู้รับผิดชอบมาชดเชยค่าเสียหายก็ตาม การที่จำเลยไม่ติดตามรถบรรทุกไปในเหตุการณ์เช่นนี้ ไม่อาจฟังได้ว่าจำเลยไม่สอบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดถึงขนาดที่จะถือว่าจำเลยกระทำละเมิดต่อโจทก์

พิพากษายืน.

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สาระ เสาวมล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ